

1500406-40.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2338343/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 21917725 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 877/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2338343 - DEL.POL.LARANJAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500406-40.2021.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500406-40.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2338343/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 21917725 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 877/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2338343 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO LIMA NOGUEIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

ADÃO CARLOS NUNES DAMASCENO e LEONARDO LIMA NOGUEIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas penas dos artigos art. 33, caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 09h40, na Rua Olavo Bilac, nº 25, Centro, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, guardavam drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 351 frascos de lança-perfumes, com peso bruto de 1.495 mililitros, e 782 porções de maconha, com peso líquido de 1.339,36 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 31/32 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 79/88), sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

A denúncia foi recebida no dia 02 de março de 2022 (fls.158/159).

Os acusados foram citados (Adão - fls.197, Leonardo - fls.199) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.155/157).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e os réus em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls. 241/250).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 254/283).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02, 03), pelo boletim de ocorrência nº877/2021(fl.19/22), pelo laudo de exibição e apreensão (fls.31/32), pelo laudo de constatação preliminar de drogas (fls.33/34), pelo laudo toxicológico (fls.79/88).

A autoria é certa.

Os agentes policiais, Luciano Cleber Nunes e Marcelo Ghiraldi, relataram em seus depoimentos que estavam investigando a pessoa de Leonardo, em relação ao envolvimento dele no tráfico, mais precisamente na biqueira do murão. Dias anteriores, o réu Leonardo havia se evadido da guarnição, e dispensado uma pochete contendo entorpecentes, que foram apreendidos. Na data dos fatos, receberam informação de que Leonardo estaria armazenando drogas no centro da cidade, na rua Olavo Bilac. O proprietário do imóvel, corré Adão, tinha funilaria e cedia o imóvel para Leonardo, em troca de entorpecentes. Nos momentos que o corréu Leonardo não estava lá, o corréu Adão ficava lá para vigiar os entorpecentes. No dia dos fatos, o réu Adão estava no local dos fatos e disse que Leonardo lá residia, mas que Adão não tinha nada ver. Era uma residência com dois cômodos e um banheiro, e na companhia do corréu Adão localizaram entorpecentes - maconha e lança-perfume em grande quantidade. O réu Adão franqueou a entrada na casa e acompanhou as buscas. A ação não foi filmada. Disseram que o réu Adão possuía a chave do imóvel onde o réu Leonardo estava. Não se recorda se da funilaria há acesso ao imóvel onde localizadas as drogas.

O corréu Adão ainda teria dito que as drogas pertenciam ao réu Leonardo. Indagado sobre a pessoa de Leonardo, o réu Adão disse que ele havia saído e estava na "biqueira vendendo drogas". Diante dos fatos, no sentido de que Adão cedia o imóvel, deram voz de prisão e o conduziram para a delegacia.

Continuaram o depoimento relatando que em relação a Leonardo fizeram buscas, inclusive na Vila Zala e em local conhecido como "biqueira do murão", chegaram a avistar o réu Leonardo, mas ele evadiu. Conseguiram, no entanto, abordar em seguida. Com ele nada de ilícito foi localizado. Indagado a respeito das drogas apreendidas, ele afirmou que as drogas eram dele e que ele era traficante, proveniente da cidade de Sorocaba e que residia na rua Olavo Bilac.

Por fim, relataram que o réu Adão não era conhecido dos meios policiais como traficante, apenas como usuário de entorpecentes. Já em relação ao réu Leonardo tinham informações no sentido de que tinha vindo de Sorocaba para se envolver com o tráfico de entorpecentes. Não lembra o número de RDO ou ordem de serviço que culminaram com as investigações. Leonardo teria confirmado que seria integrante do PCC. Havia informações e era alvo de investigações.

Relataram que as denúncias chegam de forma anônima ou por meio de pessoas que não querem se identificar.

O réu Leonardo confessou parcialmente os fatos. Relatou que a única inverdade da

denúncia é no sentido de que o réu Adão sabia sobre os entorpecentes, pois na verdade ele nada sabia. Relatou que alugou o imóvel por cerca de R\$ 350,00 e tinha pagado um aluguel já.

O réu Adão negou os fatos. Disse que locou o imóvel a Leonardo por 02 meses pelo valor de R\$ 1200,00 e que havia recebido R\$ 600,00, sendo R\$ 500,00 e posteriormente R\$ 100,00.

Inicialmente, importante consignar que as diligências ocorreram de forma regular, sem qualquer violação de direitos dos réus, vez que já anteriores havia diligências e investigações em andamento em relação ao réu Leonardo.

Os depoimentos dos policiais dão conta que ele havia se evadido da guarnição dias antes da diligência destes autos que culminou com sua prisão, somente sendo possível, naquela data anterior, apreender os entorpecentes (fls. 18/19).

Tais fatos foram confirmados, inclusive, pelo réu Leonardo que em seu interrogatório na fase inquisitiva confirmou que havia se evadido da guarnição policial no dia 03 de dezembro de 2021, dispensando os entorpecentes na oportunidade.

Diante disso, os agentes de segurança, no dia dos fatos narrados na denúncia nestes autos, novamente, receberam informações do local onde o réu Leonardo estaria guardando grande quantidade de entorpecentes e foram até lá. Foram atendidos pelo réu Adão.

A entrada no local foi franqueada pelo corréu Adão e não há indícios de que houve invasão domiciliar. O corréu ADÃO, inclusive, relatou em seu interrogatório na fase inquisitiva (fls. 08/09) que o imóvel onde o réu Leonardo ficava era aberto, não havendo como fechar.

Aliás, a narrativa do corréu Adão em seu interrogatório judicial não é verdadeira, porque entra em confronto com as declarações do réu Leonardo e também com o que relatou na delegacia de policial, em seu interrogatório (fls. 08/09). Na delegacia narrou que não havia contrato de locação entre ele e o réu Leonardo e que já havia pedido para o réu Leonardo desocupar o imóvel. Contudo, no seu interrogatório judicial, o réu Adão relatou que locou o imóvel a Leonardo por 02 meses pelo valor de R\$ 1200,00 e que havia recebido R\$ 600,00, sendo R\$ 500,00 e posteriormente R\$ 100,00.

Cumprе destacar que o crime de tráfico de entorpecentes, quando praticado nas modalidades "transportar", "trazer consigo", "ter em depósito" e "guardar" (caso dos autos), é caracterizado como crime permanente, o que torna constante o estado de flagrância do agente enquanto perdurar a prática dos referidos verbos nucleares, configurando legítimo o ingresso na residência sem autorização judicial.

A esse respeito, colaciona-se precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

"(...). Estando o agente em situação de flagrante delito, tornam-se desnecessários para acesso ao seu domicílio, o mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado, bem como o consentimento do morador. (...). Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no Ag 1357515/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/8/2011).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu:

Habeas Corpus - Tráfico de entorpecentes - Impetração visando o trancamento da ação penal - Alegação de ilicitude das buscas realizadas e das provas obtidas -

Descabimento - Situação de flagrância que autorizava o ingresso dos policiais militares no domicílio - Existência de justa causa para a ação penal -

Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada. (Habeas Corpus Criminal 2204642-03.2020.8.26.0000; Relator: Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirassol - 3ª Vara; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020).

Assim, por ser prescindível o mandado judicial para o ingresso no domicílio, quando decorrente de uma situação de flagrante delito, não se verifica erro procedimental a ser corrigido, afastando-se a alegação de violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal.

Sendo assim, as narrativas dos réus são contraditórias entre si e a prova dos autos, principalmente porque culminou com a apreensão dos entorpecentes, revela que

as informações recebidas pelos agentes de segurança estavam corretas, no sentido de que o réu Leonardo estaria guardando entorpecentes no local descrito na denúncia e lá chegando verificaram que o réu Adão o auxiliava nessa guarda, fornecendo o imóvel.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pela nobre defensora, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo dos réus, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

ADÃO CARLOS NUNES DAMASCENO

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não ostenta maus antecedentes (certidão de fls. 46).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Há causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é primário (fls. 46) e não há prova que, até a data dos fatos, tenha se dedicado à atividades criminosas integrando organização criminosa.

Assim, diminui-se a pena-base em 1/6, perfazendo o montante de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que se dá por definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena e do crime ser considerado hediondo, será o inicialmente fechado.

LEONARDO LIMA NOGUEIRA DA SILVA

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não ostenta maus antecedentes (certidão de fls. 44).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Há causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é primário (fls. 44) e não há prova que, até a data dos fatos, tenha se dedicado à atividades criminosas integrando organização criminosa.

Assim, diminui-se a pena-base em 1/6, perfazendo o montante de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que se dá por definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena e do crime ser considerado hediondo, será o inicialmente fechado.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para:

Condenar ADÃO CARLOS NUNES DAMASCENO (RG. 50913158, com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de

reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

Condenar LEONARDO LIMA NOGUEIRA DA SILVA (RG. 58778518), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

Transitado em julgado, lance-se os nomes dos réus no Rol dos Culpados. Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderão recorrer em liberdade. Aliás, permaneceram presos cautelarmente e agora que reconhecida à responsabilidade criminal deles seria no mínimo absurda a liberdade. Além disso, poderia retornar à atividade ilícita se solto, já que tinham a função de guardar os entorpecentes. Poderá, com sua soltura, ocorrer abalo à ordem pública, devendo manter-se no cárcere.

Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 01 de julho de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA